

【소 제기 전 사전검토 불철저】

- 「소송업무처리요강」 제7조 제1호에 따르면 소송을 제기하고자 할 경우에는 청구내용 및 당사자, 소송실익 유무 등을 사전에 검토하고 확인하도록 되어 있음
- 그런데 채무자 ■■■ 채권(XX캐피탈 2015-○○○○○)의 경우 2021. 2. 26.에 시효소송 의뢰 결재를 받은 후 2021. 3. 2. 법무법인 ○○○○에 소송을 위임하였는데, 2021. 3. 4. 동일한 내용으로 시효소송 의뢰 결재를 받은 후 2021. 3. 5. 법무법인 △△에 추가로 소송을 위임하는 등
- 소 제기 전 사전검토를 소홀히 하여 동일한 차주번호 채무자에게 중복으로 시효소송 4건을 제기하여 불필요한 소송비용 682,300원을 지출한 사실이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치